ARMADA DE CHILE
COMANDANCIA EN JEFE 1ª ZONA NAVAL
HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN
COMPRA ÁGIL

1. FORMALIDADES PARA PRESENTAR OFERTAS

El Proveedor deberá presentar una cotización formal y/o informe de gastos por el Bien o Servicio a adquirir.

2. CANCELACIÓN DE COTIZACIÓN

El Hospital podrá cancelar la cotización de la compra ágil, cuando la oferta no cumpla los requisitos establecidos en la descripción registrada en la ficha de licitación, o cuando ésta no resulte conveniente a los intereses del mismo. En este último caso, se podrá considerar como causal para cancelar la cotización, cuando el valor total de esta supere el presupuesto disponible o, cuando el valor supere en un 30% el presupuesto si se trata de presupuesto estimado.

3. ORDEN DE COMPRA

El Proveedor deberá aceptar la Orden de Compra en el Sistema de Información "Mercado Público", en un plazo no mayor a tres días contados desde la emisión de la misma por parte de esta entidad compradora.

En el caso de que el Proveedor adjudicado no acepte la Orden de Compra en el plazo señalado, el Hospital podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde tal solicitud, dándose término al proceso de contratación.

4. RESOLUCIÓN DE EMPATES

En el caso de empates por igualdad de precios en las cotizaciones recibidas, la adjudicación de la oferta será determinada según los siguientes criterios, en orden de prelación:

a) Se adjudicará la oferta que provenga de una empresa de menor tamaño (PyME)

b) En caso de persistir el empate, se adjudicará la oferta que provenga de una empresa perteneciente a la Quinta Región.

c) De mantenerse el empate, se adjudicará la oferta cuya empresa oferente cuente con "Sello Mujer".

d) Si, a pesar de lo anterior, las ofertas continúan empatadas, se adjudicará entre estas, a la empresa oferente cuya cotización preceda en el ingreso al Sistema de Información "Portal Mercado Público", de acuerdo a los registros del citado sistema.

5. ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

El Bien contratado deberá ser entregado en la Bodega del Hospital Naval "Almirante Nef". La atención en Bodega es de lunes a viernes entre las 08:00 y las 14:00 horas.

En el caso de que la contratación se refiera a un Servicio determinado, este deberá ser entregado en dependencias del Hospital Naval "Almirante Nef", según lo indicado en la respectiva Orden de Compra.

Los costos y riesgos que generen la entrega del Bien o Servicio, serán de exclusivo cargo y financiamiento del Proveedor.

6. INCUMPLIMIENTOS O ATRASOS

En caso de incumplimiento o atraso en la entrega del bien o servicio, una vez aceptada la orden de compra por parte del proveedor, la Dirección de Sanidad de la Armada podrá dejar constancia escrita en la Ficha del Proveedor del Sistema de Información "Mercado Público", en relación al incumplimiento o atraso producido.

En caso de reincidencia en el incumplimiento o atraso en la entrega del bien o servicio, la Dirección de Sanidad de la Armada podrá aplicar una multa al proveedor adjudicado, mediante resolución fundada.

Esta multa, corresponderá al 1% del valor neto del Bien o Servicio contratado por cada día de atraso con respecto a la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, con un tope de diez días corridos.

Posterior a los diez días corridos de atraso, y sin perjuicio de la multa aplicada, la Dirección de Sanidad de la Armada podrá poner fin a la contratación, de estimarlo conveniente a sus intereses.

Para los casos anteriormente señalados, el Operador de Compras presentará al Administrador General de Contratos los antecedentes que acrediten la situación, quien comunicará al proveedor, en el caso de aplicarse multa, mediante carta certificada, los detalles de la falta de cumplimiento y el cálculo del monto asociado a la multa, comunicación que se entenderá notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del proveedor. El proveedor podrá efectuar sus descargos en el plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación, lo que será resuelto por la Dirección de Sanidad de la Armada dentro de los 10 días siguientes a la recepción de dichos descargos.

La aplicación definitiva de la multa se hará por resolución fundada de la Dirección de Sanidad de la Armada, quien tendrá en cuenta los antecedentes recabados y los descargos presentados por el proveedor. Esta resolución se publicará en el Sistema de Información "Mercado Público".

La multa deberá pagarse en la Tesorería del Hospital Naval "Almirante Nef" en un plazo de 10 días hábiles contados desde que la resolución que dispone el pago se encuentre a firme, a través de un cheque, vale vista o transferencia electrónica de fondos. El pago será respaldado con el Comprobante de Ingreso de Tesorería, por el monto establecido en la resolución que impone la multa, no contemplando, en ningún caso, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

7. PAGO Y FACTURACIÓN

Una vez aceptada la Orden de Compra en el Sistema de Información "Mercado Público", y efectuada la entrega del Bien o Servicio, el Proveedor deberá extender la factura correspondiente a nombre de:

DATOS PARA LA FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL:	HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF".
R.U.T.:	61.102.017-1
DIRECCIÓN:	Subida Alessandri S/N. Viña del Mar

La factura deberá ser enviada a la Casilla SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, remitiendo copia al correo electrónico: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl.

Eventualmente, el Hospital podrá requerir en la solicitud de cotización, que el oferente adjudicado emita su factura a nombre del Administrador Financiero de Salud de la Armada.

8. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN VÍA COMPRA ÁGIL

El Proveedor que presente oferta, declara tomar conocimiento y aceptar en su totalidad, las condiciones de contratación descritas en este documento.

JOSÉ SEGUEL RAMÍREZ
JEFE DIVISIÓN ADQUISICIONES
HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF"

ORIGEN: SUPERVISOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Jorge Basualto Vargas
Supervisor de Compras
Hospital Naval "ALMTE. NEF"